



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

n. 257 del 4/5/2023

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 32 del 4/5/2023
CIG. N. Z043B06EDE**

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura, installazione, gestione tecnica del sistema sanzionatorio per la rilevazione delle infrazioni semaforiche posto a Squillace Lido – affidamento incarico società Acarus srl.

L'anno duemilaventitrè, il giorno quattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

-Viste le precedenti Deliberazioni della Giunta Municipale n. 108/2014 del 19/09/2014, n. 51/16 del 10/05/2016, n. 25/2017 del 24/02/2017, n. 73 del 09/06/2018, n. 65 del 30/11/2019, n. 15 del 04/03/2021, n. 30 del 25/3/2022, che qui si intendono integralmente richiamate, in merito ad atti d'indirizzo a questo Settore di Polizia Locale per l'installazione di sistema sanzionatorio per le violazioni di passaggio col semaforo rosso, da reperirsi sul MEPA;

Considerato che:

- alla data del 20/04/2023, giorno di scadenza del periodo di noleggio del sistema di rilevazione delle sanzioni semaforiche, l'azione deterrente messa in atto da questo Ente ha raggiunto eccellenti livelli di sicurezza stradale, quasi azzerando il numero di sinistri stradali all'incrocio di Squillace Lido;
- in considerazione dei buoni risultati raggiunti, l'intento di questa Amministrazione Comunale è quello di proseguire nell'azione deterrente, tanto che al fine di mantenere i parametri di sicurezza raggiunti, la Giunta Municipale con deliberazione n. 30 del 25/03/2022, ha emanato atto d'indirizzo per la prosecuzione e l'installazione in via definitiva dell'impianto sanzionatorio per il passaggio con il semaforo rosso, prevedendo il noleggio o l'acquisto di un apposito sistema di rilevamento per le infrazioni semaforiche;
- dopo indagini di mercato espletate, è pervenuta all'Ente, in data 21.04.2023, prot. 2272, l'offerta dalla società Acarus srl che è risultata per servizi, sistemi e clausole offerte notevolmente vantaggiosa;
- la proposta di noleggio, dalla durata di 24 mesi con un canone annuo di €. 19.000,00 oltre iva, prevede: la fornitura, l'installazione, la gestione tecnica di n. 2 sistemi di rilevamento delle infrazioni denominato P@rcv 2.0 omologato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo annuale da casa madre, taratura annuale da centro autorizzato dallo Stato (SIT), collegamento da remoto per lo scarico delle infrazioni, sistema per la verbalizzazione in cloud "Verbalium", piattaforma web per la visione delle infrazioni, clausola di salvaguardia (pagamento del canone di noleggio solo con incassi utili provenienti dalle sanzioni al codice della strada elevate con il sistema di rilevamento delle infrazioni), scanner in comodato d'uso gratuito per caricamento cartoline A/R moduli conducente, pagamenti effettuati, elaborazioni dei verbali con Pago PA (o sistemi equivalenti),

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** *sicurezza stradale per il traffico sia veicolare che pedonale, in una zona situata in pieno centro abitato – quadrivio semaforico di Squillace Lido.*
- **oggetto dell'affidamento:** *fornitura, installazione, gestione tecnica del sistema sanzionatorio per la rilevazione delle infrazioni semaforiche posto a Squillace Lido;*
- **importo del contratto:** *€ 19.000,00 oltre ad IVA annui per 24 mesi;*
- **clausole essenziali del contratto:** *clausola di salvaguardia (pagamento del canone di noleggio solo con incassi utili provenienti dalle sanzioni al codice della strada elevate con il sistema di rilevamento delle infrazioni) nonché quelle contenute nella proposta d'offerta allegata;*
- **modalità di scelta del contraente:** *affidamento diretto ad operatori operanti nel settore di riferimento;*

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50 /2016;
- nel rispetto del suddetto articolo e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA per la *"fornitura, installazione, gestione tecnica del sistema sanzionatorio per rilevazione delle infrazioni semaforiche posto all'impianto di Squillace Lido"*;

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: *"...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."*

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Visto che:

-è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente Smart CIG Z043B06EDE attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza;

Vista la procedura espletata sul MEPA con la quale è stata confermata l'offerta inoltrata dalla società Acarus srl, conservata agli atti d'ufficio;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il bilancio per l'esercizio corrente in corso di formazione e il bilancio pluriennale 2023/2025 con riferimento al cap. 102 cod. 10301103;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Per quanto in premessa

DETERMINA

- di affidare, per la durata di 24 mesi, il noleggio, la fornitura, l'installazione delle apparecchiature P@rcv 2.0 utilizzate per il rilevamento delle infrazioni semaforiche poste all'impianto di Squillace Lido nonché l'esecuzione di tutti i servizi, così come previsti nell'offerta, alla società Acarus srl per l'importo annuo complessivo di € 19.000,00 oltre iva;
- di impegnare la spesa di € 19.000,00 oltre iva per l'anno 2023 e per l'anno 2024 sull'intervento del bilancio in corso di formazione cap. 102 cod. 10301103, fatta salva la clausola di salvaguardia.
- di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
- di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
- di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 257 del 4/5/2023 Si appone visto per la regolarità contabile. Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegni a valere sul cap. 103 - cod.0301103 del bilancio corrente in corso di formazione.
Squillace lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 -comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace lì



